

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
יוסף עטאונה

1115/25/פ

הצעת חוק הפסקת שיטת ההעסקה הקבלנית, התשפ"ג–2023

- | | | |
|--------------------|----|---|
| הגדרות | 1. | בחוק זה, "העסקה קבלנית" – שיטת העסקה שעיקרה מתן שירותי כוח אדם של עובדים לשם עבודה אצל מעסיק אחר, כאשר המעסיק הפורמלי הוא הקבלן שעמו מתקיימים יחסי עבודה ואילו המעסיק בפועל הוא גוף אחר אשר קובע את סדר יומו של העובד ואת משימותיו. |
| איסור העסקה קבלנית | 2. | (א) לא יעסיק אדם עובד בשיטה של העסקה קבלנית ולא ינהל חברה שעניינה העסקת עובדים בשיטה של העסקה קבלנית.
(ב) הפועל בניגוד להוראות חוק זה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977. ¹ |
| אמצעים | 3. | שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים יקים במשרדו יחידה שתפקידה אכיפת חוק זה. |
| תחילה | 4. | (א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 2(ב), 60 ימים מיום פרסומו.
(ב) תחילתו של סעיף 2(ב), 12 חודשים מיום תחילתו של חוק זה.
(ג) עד לכניסתו לתוקף של סעיף 2(ב) תינתן אזהרה בלבד לפועל בניגוד לחוק זה. |

דבר הסבר

במהלך העשורים האחרונים העסקה קבלנית של עובדי תחזוקה, מינהל וביטחון היא שכיחה, בפרט בתחום החינוך. צורת העסקה זו מלווה כמעט תמיד בהפרה שיטתית של חוקי העבודה ובהתעמרות בעובדים המועסקים במתכונת זו. נעשו ניסיונות רבים על מנת לתקן את החקיקה כך שתטיב עם עובדי הקבלן, ובכל פעם מצאו המעסיקים דרך להתגבר על החקיקה ואף להציב סטנדרטים מחמירים יותר שהרעו את מעמדם של העובדים בצורה משמעותית. מטרת הצעת החוק היא לבטל את צורת ההעסקה הקבלנית שהיא צורת העסקה קשה ומנצלת, ולהביא לכך שכל העובדים בישראל יועסקו בהעסקה ישירה.

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עמיר פרץ (פ/20/2035; הוסרה מסדר היום ביום כ"ה בטבת התשע"ו (6 בינואר 2016); פ/20/3217; הוסרה מסדר היום ביום כ"ב בחשוון התשע"ז (23 בנובמבר 2016); פ/20/3840) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3558), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1238), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת עאידה תומא סלימאן ועופר כסיף (פ/24/1089).

הצעת החוק זהה לפ/24/1089 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)